

제주국제자유도시개발센터 상임감사

주의요구

제 목 : 연봉산정위원회 운영 부적정

관계부서 : 경영관리부

내 용

1. 업무개요

경영관리부는 「직제규정」에 따라 신규채용자의 기본연봉을 책정하고, 그에 따라 신규채용자와 근로계약을 체결하며, 보수를 지급하는 업무를 담당하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「보수규정」 제3조는 “임·직원²¹⁾의 보수는 직무의 내용과 책임의 정도, 직무여건과 생활여건, 능력과 업적 등을 고려하여 책정하되, 직원 각자의 건전한 생활이 보장되도록 책정함을 원칙으로 한다.”고 하여 파트너스 임직원 보수책정의 원칙을 규정하고 있다.

그리고 같은 규정 제17조제1항은 연봉산정 및 연봉산정과 관련한 이의신청 등 분쟁을 심의·조정하기 위하여 연봉산정위원회를 운영하도록 하고 있으며, 같은 규정 같은 조 제2항은 연봉산정위원회의 심의·의결사항으로 ‘1. 직원의 기본연봉 책정, 2. 승진한 직원의 기본연봉 책정, 3. 신규채용자의 기본연봉 책정, 4. 연봉산정 관련 이의신청 등 분쟁의 심의·조정, 5. 기타 연봉산정 및 조정 관련 사항’을 열거하고 있다.

따라서 경영관리부는 「보수규정」 제3조 보수책정 원칙의 취지에 따라 적정한 신규채용자의 연봉을 책정하기 위해 같은 규정 제17조에 따라 연봉산정위원회의 심의·의결을 거쳐야 하며, 책정된 기본연봉을 기준으로 신규채용자와 근로계약 체결 후 보수를 지급해야 한다.

21) 직원의 범위는 「인사규정」 제4조에 따라 일반직 및 계약직을 포함함

3. 감사결과 문제점

① 2018년 신규채용자 연봉책정을 위한 연봉산정위원회 미운영

그런데, 경영관리부는 2018년 신규채용한 일반직 및 계약직 직원 272명의 기본연봉을 연봉산정위원회의 심의·의결없이 책정하고, 책정된 기본연봉에 따라 보수를 지급하여 「보수규정」 제17조를 위반하였다.

② 2019년 신규채용자 연봉책정을 위한 연봉산정위원회 운영 부적정

그리고 경영관리부는 2019. 1. 1.부터 2020. 2. 29. 사이에 신규채용한 직원 중 60명의 기본연봉 책정을 위해 [표]와 같이 총 6회의 연봉산정위원회를 운영하였다.

그런데, 위 60명 중 57명에 대해서는 연봉산정위원회를 통한 기본연봉 확정 전에 경영관리부에서 산정한 기본연봉을 기준으로 보수를 지급하였으며, 이후 연봉산정위원회를 통해 경영관리부에서 산정한 기본연봉을 사후 추진하는 방식으로 진행하여 「보수규정」 제17조를 위반하였다.

[표] 신규채용자 기본연봉 책정 연봉산정위원회 현황('19. 1. 1. ~ '20. 2. 29.)

개최일시	안 건 명	신규채용에 따른 연봉책정 대상자	연봉산정위원회 심의·의결 전 보수지급
'19. 04. 01.	2019년 제1차 연봉산정안	28명	28명
'19. 06. 21.	2019년 제2차 연봉산정안	12명	12명
'19. 07. 29.	신규채용자 기본연봉 책정안	10명	8명
'19. 08. 14.	신규채용자 기본연봉 책정안	3명	2명
'19. 10. 21.	신규채용자 기본연봉 책정안	6명	6명
'20. 02. 06.	신규채용자 기본연봉 책정안	1명	1명

③ 연봉산정위원회 심의생략 의결 부적정

경영관리부는 2019년 제5차 연봉산정위원회(2019. 10. 21.)에 제2호 안건으로 연봉산정위원회 심의 생략(안)을 상정하였으며, 연봉산정위원회에서는 기존 직원의 결원에 의한 대체 인원 신규채용자의 기본연봉 책정 시 연봉산정위원회 심의를 생략하는 것으로 의결²²⁾하였다.

이후 경영관리부는 위 연봉산정위원회 의결을 근거로 연봉산정위원회 의결일(2019. 10. 21.)부터 2020. 2. 28. 사이 신규채용자 중 위 생략기준에 해당하는 신규채용자 16명의 기본연봉을 연봉산정위원회 심의 없이 책정하고, 신규채용자와 근로계약 체결 후 보수를 지급하였다.

그러나, 「보수규정」 제17조제2항은 연봉산정위원회의 심의·의결사항으로 연봉산정위원회의 심의 생략에 대한 사항을 포함하고 있지 않으며, 같은 규정 제17조제8항에서 안건이 경미하거나 긴급한 경우 위원장의 결정에 따라 심의를 서면으로 갈음할 수 있는 것으로 하고 있다.

따라서 2019년 제5차 연봉산정위원회(2019. 10. 21.)의 연봉산정위원회 심의 생략(안)에 대한 의결은 심의·의결대상이 아닌 것에 대한 것으로 무효이며, 경영관리부는 무효인 연봉산정위원회의 의결을 근거로 신규채용자 16명의 기본연봉을 연봉산정위원회 심의 없이 책정하였으므로 「보수규정」 제17조를 위반하였다.

그 결과, 2018년 6월부터 2020년 2월 사이 채용한 일반직, 계약직 직원 중 총 345명의 기본연봉을 연봉산정위원회 심의 없이 책정하여 「보수규정」 제17조를 위반하고, 같은 규정 제3조의 보수책정 원칙을 훼손하였다.

【관계부서 의견】

경영관리부는 감사결과에 이견없이 수용하였다.

【조치할 사항】 대표이사는

- ① 앞으로 「보수규정」 제17조를 준수하여 신규채용자 기본연봉 책정 업무를 철저히 하시기 바랍니다.
- ② 신규채용자의 기본연봉 책정을 위한 연봉산정위원회 운영을 부적정하게 처리한 관련자에게 “주의” 조치하시기 바랍니다. [주의]

22) 경영관리부에서는 기존 직원의 결원에 의한 대체 인원 신규채용자(3급 및 4급 직원에 한함)의 기본연봉을 당해연도 연봉산정위원회에서 의결한 기본연봉과 동일하게 책정하는 경우에 연봉산정위원회 심의를 생략하는 것으로 연봉산정위원회에 안건을 부의하였고, 연봉산정위원회에서 위 요건에 동일직급 및 동일직위로 신규채용시에 한하여 생략하는 것으로 요건을 추가하는 것으로 수정 의결함.